

1500485-86.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... e a Amanda atendeu. Ela confessou o trafico de maconha e indicou o local, dentro do guarda roupa dela. Na carteira, dentro do guarda roupa, tinha R\$180,00 e mais entorpecente. O local é conhecido como ponto de trafico e já fizemos flagrante no local.

Em solo policial, a companheira da ré, Jenifer Cristina Carvalho Orozimbo narrou que quanto aos fatos que trata estes autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500485-86.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500485-86.2021.8.26.0616 2021/000310

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061669/2021 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 16571608 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 358/21/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2061669 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA PAULA OROZIMBO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Amanda Paula Orozimbo, qualificada nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11343/06, pois, no dia 03 de março de 2021, por volta das 22h40min, na Rua Cinco, 219, Vila Santo Antônio, Jardim Vista Alegre, na cidade de Biritiba Mirim, nesta Comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, a saber: 08 (oito) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente como maconha, com peso líquido de 9,26g - lacre 1110772, sem autorização legal ou regulamentar.

A acusado foi notificada e apresentou resposta preliminar às fls.114/115.

Denuncia recebida às fls.120, foi a réu citada e ofertou resposta à acusação de fl.148.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.149).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ausente a ré.

Ao final, manifestaram-se as partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.07/09), auto de exibição e apreensão (fl.10), laudo de constatação provisória de fls.14/16, laudo definitivo de fls.92/94, bem como pela prova oral colhida.

A autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Os policiais militares Rodolfo Rodrigues e Vando Luis Barbosa narraram, em declarações complementares, que estávamos em patrulhamento quando fomos solicitados por transeuntes. Fomos para o local e vimos uma moça correndo para dentro da residência. Batemos na porta e a Amanda atendeu. Ela confessou o tráfico de maconha e indicou o local, dentro do guarda roupa dela. Na carteira, dentro do guarda roupa, tinha R\$180,00 e mais entorpecente. O local é conhecido como ponto de tráfico e já fizemos flagrante no local.

Em solo policial, a companheira da ré, Jenifer Cristina Carvalho Orozimbo narrou que quanto aos fatos que trata estes autos, esclarece que estava no local onde mora com AMANDA, que trata-se de um cômodo com banheiro, quando ela entrou correndo para dentro da casa e na sequência, policiais militares bateram na porta solicitando atendimento; Que a própria AMANDA os atendeu quando a depoente presenciou eles questionando se AMANDA estava com drogas e se estava vendendo; Que de pronto AMANDA confessou que tinha guardado oito "barangas" de maconha, assim como confirmou que estava vendendo porque precisava de dinheiro; A testemunha ainda presenciou AMANDA dizer que tinha dinheiro consigo, porém o único dinheiro encontrado foi a quantia de R\$ 180,00 que estava na carteira da depoente, podendo afirmar que este dinheiro não é proveniente do comércio ilegal de drogas; Que sob anuência de AMANDA e também da depoente, os policiais ingressaram na residência e durante a revista no local, percebeu que os policiais encontraram as drogas mencionadas pela própria AMANDA guardadas entre as roupas do guarda roupas; A depoente deseja esclarecer que desconhecia que AMANDA estava comercializando entorpecentes, apesar de estarem com dificuldades financeiras. Manifesta que não concorda com o comportamento de AMANDA e se soubesse antes, não teria permitido que ela traficasse (fl.04).

A acusada não compareceu em juízo, tornando-se revel.

A denúncia anônima recebida por populares do local dos fatos (ponto de tráfico) aliada à conduta da ré em correr ao visualizar a viatura policial, bem como as drogas encontradas na residência da acusada, cuja entrada foi por ela franqueada como declarou sua companheira em solo policial, são elementos que, juntos, apontam a acusada como autora do crime de tráfico e legitimam a entrada dos policiais na residência de Amanda.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência da ré em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo pertinente reconhecê-la, tratando de ré primária e não comprovada sua participação em organização criminosa, principalmente diante da quantidade de droga apreendida.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), mas, em virtude da Súmula 231, do STJ, incabível sua incidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido a acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 182/184, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, não sendo o caso, porém, de redução da pena no patamar máximo legal. Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado" (STF - HC nº 100755/AC - Min. Rel. Ellen Gracie - 2ª Turma - j. 20.04.10).

E "(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime" (STJ - HC nº 157763/MG - Min. Rel. Laurita Vaz - 5ª Turma - DJe 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"

(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré Amanda Paula Orozimbo, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e §4º, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 10).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 51/52, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA